

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR RUBEN ANTONIO MUÑOZ GARCIA, EN LO SUCESIVO "EL PRESTADOR", Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CAPITAL Y NEGOCIO VMG, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ISAAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA, EN LO SUCESIVO "EL CLIENTE", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

-----DECLARACIONES-----

- I. Declara "**EL PRESTADOR**", a través de su representante legal:
 - A. Ser una Sociedad Mercantil debidamente constituida bajo la legislación mexicana, según lo hace constar con la Escritura Pública número **17,712 (diecisiete mil setecientos doce)** con fecha del 20 de marzo del año 2018, ante la fe del Licenciado **Javier Alejandro Macias Preciado**, Notario Público número 02 de El Salto, Jalisco.
 - B. Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para llevar a cabo el presente acto jurídico, como lo hace con la Escritura Pública número **14,564 (catorce mil quinientos sesenta y cuatro)**, con fecha del 14 de febrero del año 2019, ante la fe del Licenciado **Javier Alejandro Macias Preciado**, Notario Público número 02 de El Salto, Jalisco.
 - C. Esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **IAF1803236W1**.
 - D. Su domicilio para cualquier controversia derivada del presente documento es el ubicado en la Avenida Américas, Piso 20ª, número exterior 1501, en la Colonia Providencia 1ra Sección, C.P 44630, en Guadalajara, Jalisco.
 - E. Que cuenta con la capacidad técnica, experiencia y conocimientos necesarios para prestar los servicios solicitados por "**EL CLIENTE**" y se compromete a cumplir con los mismos conforme a lo establecido en el presente acuerdo de voluntades.
- II. Declara "**EL CLIENTE**", a través de su representante legal:
 - A. Ser una Sociedad Mercantil debidamente constituida bajo la legislación mexicana, según lo hace constar con la Escritura Pública número **3,982 (tres mil novecientos ochenta y dos)**, con fecha del 07 de septiembre del 2015, pasada



ante la fe del Licenciado **Adán Godínez Montes**, Notario Público número 62, de Guadalajara, Jalisco.

- B. Que su Representante Legal cuenta con las facultades suficientes para representarla y obligarla conforme a los términos de este Contrato, y que estas se encuentran facultadas en la Escritura Pública número **38,452 (treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos)**, de fecha del 01 de septiembre del año 2023 otorgada ante la fe del Licenciado **Mario Enrique Camarena Obeso**, Notario Público Titular número 28 de Guadalajara, Jalisco.
- C. Que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **CNV150716GI6**.
- D. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Los Pino número 440, en la Colonia Los Pinos, C.P 45120, Zapopan, Jalisco.
- E. Que desea contratar los servicios de **"EL PRESTADOR"**, en los términos y condiciones que se establecen en el presente contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO. – El objeto del presente contrato es la prestación de servicios profesionales por parte de **"EL PRESTADOR"**, consistentes en **"SERVICIO DE COMEDOR INDUSTRIAL"**.

"EL PRESTADOR" se compromete a realizar dichos servicios con la mayor diligencia, calidad y eficacia posible.

SEGUNDA. – DURACIÓN Y VIGENCIA. – El presente contrato tendrá una vigencia de **1 AÑO**, comenzando a partir del día **23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**, y finalizando el día **23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025**, salvo que se acuerde su prórroga de conformidad con lo dispuesto en la cláusula sexta del presente contrato.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, según los términos establecidos en la cláusula octava.

TERCERA. – OBLIGACIONES DE "EL PRESTADOR":

"EL PRESTADOR" se compromete a:



1. Prestar los servicios de acuerdo con lo establecido en el objeto del contrato, en los plazos y condiciones acordadas.
2. Cumplir con la normativa aplicable en el ejercicio de sus funciones, así como las instrucciones proporcionadas por **"EL CLIENTE"**.
3. Informar a **"EL CLIENTE"** de manera oportuna sobre cualquier incidencia que pudiera afectar el normal desarrollo de los servicios.
4. Mantener la confidencialidad respecto a la información a la que tenga acceso en el desempeño de sus funciones, incluso después de la terminación de este contrato.
5. Disponer de los medios materiales y humanos necesarios para la correcta ejecución de los servicios.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE "EL CLIENTE":

"EL CLIENTE" se compromete a:

1. Pagar a **"EL PRESTADOR"** la contraprestación acordada por los servicios prestados, con lo estipulado en la cláusula quinta.
2. Proporcionar toda la información, recursos y materiales necesarios para que **"EL PRESTADOR"** pueda llevar a cabo sus funciones con normalidad.
3. Facilitar el acceso a los lugares, instalaciones o sistemas que sean necesarios para la ejecución de los servicios.
4. Colaborar de forma activa con **"EL PRESTADOR"** para garantizar el éxito de la ejecución de los servicios contratados.

QUINTA. - CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO. - Como contraprestación por los servicios prestados, **"EL CLIENTE"** pagará la suma estipulada en los comprobantes fiscales debidamente emitidos, más los impuestos aplicables.

El pago podrá ser realizado en una sola exhibición o en varios eventos .

SEXTA. - PRORROGA DEL CONTRATO. - El presente contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo mutuo de las partes, mediante la firma de un anexo en el que se detallarán las condiciones y términos de la prórroga. Esta deberá formalizarse por escrito con al menos 10 días antes de la fecha de finalización del contrato.



SÉPTIMA. – PROPIEDAD INTELECTUAL. – “EL PRESTADOR” cede a “EL CLIENTE”, de manera exclusiva y sin limitación temporal, todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con los resultados de los servicios prestados, incluyendo, pero no limitando a diseños, informes, estudios y demás productos generados. No obstante “EL PRESTADOR” se reserva el derecho de hacer uso de los conocimientos y habilidades adquiridas en el transcurso del contrato para futuros trabajos, sin que ello afecte a los derechos de “EL CLIENTE” sobre los productos entregados.

OCTAVA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO. – El contrato podrá ser resuelto de forma anticipada por cualquiera de las siguientes causas:

- 1- Por mutuo acuerdo entre las partes.
- 2- Por incumplimiento sustancial de cualquiera de las partes, previo aviso formal por escrito de la otra parte.
- 3- En caso de fuerza mayor que impida la ejecución del contrato de forma total o parcial.
- 4- Por decisión unilateral de “EL CLIENTE”, sin necesidad de justificación, mediante notificación por escrito con una antelación mínima de 15 días.

En caso de resolución anticipada, “EL CLIENTE” deberá abonar a “EL PRESTADOR” los honorarios correspondientes hasta la fecha de terminación efectiva del contrato.

NOVENA. – CONFIDENCIALIDAD.– “EL PRESTADOR” se obliga a mantener la mas estricta confidencialidad sobre toda la información y documentación a la que tenga acceso en virtud de este contrato, tanto durante su vigencia como después de su terminación. Esta obligación de confidencialidad permanecerá vigente aún después de la finalización del contrato por un plazo de tiempo indefinido.

DÉCIMA. – RESPONSABILIDAD. – “EL PRESTADOR” será responsable de los daños y perjuicios que se deriven de su actuación negligente o de su incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

“EL CLIENTE”, por su parte será responsable de los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento de sus obligaciones, incluyendo el pago de honorarios.

DÉCIMA PRIMERA. – FUERZA MAYOR. – Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones en caso de que dicho incumplimiento sea causado por

eventos de fuerza mayor, tales como catástrofes naturales, actos de guerra, pandemias, huelgas, o cualquiera otra circunstancia fuera del control razonable de la parte afectada. En tal caso, la parte afectada deberá notificar a la otra parte de manera inmediata.

DÉCIMA SEGUNDA. – RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. – Cualquier controversia derivada de la interpretación, ejecución o validez del presente contrato será resuelta, en primer lugar, mediante negociación amistosa entre las partes. En caso de no alcanzarse un acuerdo, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

DÉCIMA TERCERA. – Cualquier modificación al presente contrato deberá ser acordada por ambas partes y formalizada por escrito, mediante la firma de un anexo que forme parte integral del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. – Cualquier otra disposición adicional que las partes deseen incluir será incorporada mediante la firma de anexos correspondientes, los cuales deberán ser aceptados por ambas partes.

LO FIRMAN EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

"EL PRESTADOR"



RUBEN ANTONIO MUÑOZ GARCIA
En Representación de
INDUSTRIA DE ALIMENTOS FLONUCAR, S.A. DE
C.V.,

"EL CLIENTE"



ISAAC VICTOR ALBARRAN CAMARENA
En Representación de
CAPITAL Y NEGOCIOS VMG, S.A. DE C.V.



